

처분번호

2025-03

한국과학기술기획평가원

통보

제 목 휴직자에 대한 연차 유급휴가 산정 부적정

소 관 기 관 국가과학기술인력개발원

조 치 부 서 인사총무실

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 '인력개발원' 이라 한다)은 「근로기준법」 제60조 및 「복무규칙」 제19조에 근거하여 임직원에게 연차 유급휴가를 부여하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)에 따르면 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 부여하고, 3년 이상 계속 근로한 근로자에게는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 부여하도록 하고 있으며, 계속 근로 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여하도록 하고 있다.

1년간 80퍼센트 이상 출근한 것의 기준과 관련하여 「고용노동부 행정해석(임금근로시간과 -1736, 2021.8.4.)」에 따르면 연간 소정근로일수¹⁾에 대한 출근율(이하 '출근율'이라 한다)이 80%

1) 1년간의 총 역일에서 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 날로 정하여진 날을 제외한 나머지 일수

이상인 경우에는 본래 평상적인 근로관계에서 산출되었을 연차 유급휴가를 모두 부여하고, 그 출근율이 80% 미만인 경우에는 실질 소정근로일수²⁾에 대한 출근율(이하 ‘실질 출근율’이라 한다)을 계산하여 80% 이상인 경우에는 실질 소정근로일수를 연간 소정근로일수로 나눈 비율에 비례하여 연차 유급휴가를 부여하도록 하고 있다.

따라서 인력개발원에서는 「근로기준법」 및 「고용노동부 행정해석」 등 연차 유급휴가 산정 기준에 따라 직원의 연차 유급휴가를 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

휴직자에 대한 연차 유급휴가 산정 현황을 점검한 결과 인사총무실에서는 아래 [표1] 및 [표2]와 같이 ①휴직자에 대해 출근율 산정을 잘못하거나, ②관리 정보(엑셀, 시스템)를 최종 잘못 확인하는 등의 사유로 2명에 대해 연차휴가를 과다 산정하였고, 다른 2명에 대해 연차휴가를 과소 산정한 사실이 확인되었다.

[표1] 연차 유급휴가 과다 산정 현황

연도	성명	적정연차	실제 산정연차	과다 산정연차
2021년	최OO	13.5	19.5	6
2024년	오OO	5.5	7.5	2

[표2] 연차 유급휴가 과소 산정 현황

연도	성명	적정연차	실제 산정연차	과소 산정연차
2023년	김OO	20	16	4
2023년	유OO	16	13.5	2.5

자료: 인력개발원 제출자료 재구성(세부내용 ‘붙임’ 참조)

관계부서 의견 소관부서(인사총무실)는 휴직자에 대한 연차 유급휴가를 잘못 관리한 것에 대해 인정하면서 개선 조치가 필요하고, 향후 관련 법규에 따라 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 연간 소정근로일수에서 근로관계의 권리, 의무가 정지된 기간을 제외한 일수

조치할 사항 국가과학기술인력개발원장은 연차 유급휴가를 과소 또는 과대 부여받은 직원에게 관련 법규에 따라 적의 조치하시고, 「근로기준법」 및 「고용노동부 행정해석」 등 연차 유급휴가 산정기준에 따라 직원의 연차 유급휴가를 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)

[붙임] 휴직자에 대한 연차유급휴가 산정 현황(연도별)

연도	성명	휴직 시작	휴직 종료	휴직 형태				출근율	실질 출근율	적정 연차 (일)	실제부여 연차 (일)	과소부여 연차(일)	과다부여 연차(일)
				법정기간		약정기간							
				시작	종료	시작	종료						
2021	김OO	2020-06-29	2021-04-28	2020-06-29	2020-12-31	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2022	김OO			2021-01-01	2021-04-28	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2021	안OO	2020-06-29	2021-06-28	2020-06-29	2020-12-31	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2022	안OO			2021-01-01	2021-06-28	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2021	최OO	2020-11-17	2021-05-16	-	-	2020-08-17	2020-12-31	79%	100%	13.5	19.5	-	6
2022	최OO			-	-	2021-01-01	2021-05-16	63%	100%	7	7	0	0
2021	김OO	2020-09-21	2021-12-13	2020-09-21	2020-12-31	-	-	100%	100%	15	15	0	0
2022	김OO			2021-01-01	2021-12-13	-	-	100%	100%	15	15	0	0
2022	권OO	2021-02-01	2022-01-31	2021-02-01	2021-12-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2023	권OO			2022-01-01	2022-01-31	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2022	오OO	2021-05-16	2022-05-15	2021-05-16	2021-12-31	-	-	100%	100%	16	16	0	0
2023	오OO			2022-01-01	2022-05-15	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2022	김OO	2021-07-12	2022-01-11	2021-07-12	2021-12-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2023	김OO			2022-01-01	2022-01-11	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2022	안OO	2021-09-27	2022-09-26	2021-09-27	2021-12-31	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2023	안OO			2022-01-01	2022-09-26	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2022	전OO	2021-10-19	2022-10-18	2021-10-19	2021-12-31	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2023	전OO			2022-01-01	2022-10-18	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2022	김OO	2021-10-24	2023-10-23	2021-10-24	2021-12-31	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2023	김OO			2022-01-01	2022-10-23	2022-10-24	2022-12-31	80%	100%	20	16	4	-
2024	김OO			-	-	2023-01-01	2023-10-23	19%	100%	4	4	0	0

연도	성명	휴직 시작	휴직 종료	휴직 형태				출근율	실질 출근율	적정 연차 (일)	실제부여 연차 (일)	과소부여 연차(일)	과다부여 연차(일)
				법정기간		약정기간							
				시작	종료	시작	종료						
2022	유OO	2021-11-01	2024-08-31	2021-11-01	2021-12-31	-	-	100%	100%	16	16	0	0
2023	유OO			2022-01-01	2022-10-31	2022-11-01	2022-12-31	82%	100%	16	13.5	2.5	-
2024	유OO			-	-	2023-01-01	2023-12-31	0%	0%	0	0	0	0
2025	유OO			-	-	2024-01-01	2024-08-31	32%	100%	5.625	5.625	0	0
2023	김OO	2022-03-14	2024-03-13	2022-03-14	2022-12-31	-	-	100%	100%	16	16	0	0
2024	김OO			2023-01-01	2023-12-31	-	-	100%	100%	16	16	0	0
2025	김OO			2024-01-01	2024-03-13	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2023	정OO	2022-07-17	2023-07-16	2022-07-17	2022-12-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2024	정OO			2023-01-01	2023-07-16	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2023	지OO	2022-08-28	2022-12-31	2022-08-28	2022-12-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2023	안OO	2022-09-01	2023-08-31	2022-09-01	2022-12-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2024	안OO			2023-01-01	2023-08-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2024	박OO	2023-03-01	2024-02-29	2023-03-01	2023-12-31	-	-	100%	100%	17	17	0	0
2025	박OO			2024-01-01	2024-02-29	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2024	이OO	2023-04-01	2023-12-31	2023-04-01	2023-12-31	-	-	100%	100%	16	16	0	0
2024	김OO	2023-04-01	2023-12-31	2023-04-01	2023-12-31	-	-	100%	100%	16	16	0	0
2024	정OO	2023-05-17	2024-07-16	2023-05-17	2023-12-31	-	-	100%	100%	18	18	0	0
2025	정OO			2024-01-01	2024-07-16	-	-	100%	100%	19	19	0	0
2024	오OO	2023-05-15	2024-05-14	-	-	2023-05-15	2023-12-31	32%	100%	5.5	7.5	-	2
2025	오OO			-	-	2024-01-01	2024-05-14	50%	100%	9.125	9.125	0	0